

SỔ TAY TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Số hiệu: **ST-PC-01**

Số soát xét: **02/00**

PHÊ DUYỆT BAN HÀNH

Người ban hành	Xem xét bởi	Xem xét bởi	Phê duyệt bởi
Tên: PHẠM HOÀNG MỸ	Tên: DƯƠNG PHƯƠNG THẢO	Tên: TRẦN DUY MINH KHOA	Tên: TRẦN DUY HY
Chức vụ: Giám đốc Pháp chế	Chức vụ: Trưởng Ban DCC	Chức vụ: Cố vấn Pháp lý	Chức vụ: Tổng Giám Đốc

TÓM LƯỢC SỔ TAY TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG PHÒNG PHÁP CHẾ (P.PC)

1. **Mục đích & chức năng P.PC:** Đảm bảo hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên tuân thủ quy định pháp luật, tránh các rủi ro pháp lý trong kinh doanh, thông qua **07 chức năng** sau đây:

(i) Quản trị doanh nghiệp	(iii) Soạn thảo và thẩm định hợp đồng, văn bản pháp lý	(v) Quản lý rủi ro pháp lý	(vii) Cập nhật và phổ biến thông tin pháp luật;
(ii) Tư vấn và hỗ trợ pháp lý	(iv) Giải quyết tranh chấp và đại diện tố tụng	(vi) Quản lý tài sản trí tuệ	

2. **Nhân sự và sơ đồ tổ chức P.PC:** Có **07** Nhân sự (gồm Giám đốc: 01; Trưởng phòng: 01; Chuyên viên: 03; Nhóm Tư vấn: 02).

3. **Phân công nhiệm vụ, người phụ trách:**

Việc phân công nhiệm vụ tại P.PC được thiết lập trên cơ sở phân định rõ trách nhiệm của từng nhân sự thuộc P.PC, đồng thời đảm bảo cơ chế phối hợp, hỗ trợ giữa đồng nghiệp ngang cấp, xem xét, kiểm tra của cấp trên đối với kết quả công việc cấp dưới, nhằm góp phần đảm bảo hiệu quả trong giải quyết công việc.

4. **Chế độ báo cáo:** Tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ **hàng tuần** và **Báo cáo tháng** (Báo cáo kết quả thực hiện KPIs, báo cáo 1 trang và các báo cáo khác).

5. **Chế độ họp:** Họp định kỳ với Tổng giám đốc (*15g-16g chiều Thứ Ba, cách tuần*); Họp nội bộ Phòng pháp chế (*02 tuần/lần*).

6. **3Q Phòng Pháp chế:**

- Số lượng: **16Q**, **02** Biểu mẫu, **43** Hợp đồng mẫu.
- Bao gồm: Quản trị doanh nghiệp (**3Q**); Tư vấn và hỗ trợ pháp lý (**2Q**); Soạn thảo và thẩm định hợp đồng, văn bản pháp lý (**3Q** + **02** Biểu mẫu + **43** Hợp đồng mẫu); Quản trị rủi ro pháp lý (**4Q**); Quản lý tài sản trí tuệ (**4Q**).

Chi tiết xem tại Trang 14 của Sổ tay này.

NỘI DUNG

STT	NỘI DUNG	TRANG SỐ
00	Lời nói đầu	5
01	Mục đích	6
02	Sơ đồ tổ chức	7-8
03	Ma trận phân định trách nhiệm	9-10
04	Ma trận mô tả công việc	9-10
05	Chế độ báo cáo	11
06	Chế độ họp	12
07	3Q Phòng Pháp chế	13-14
08	Các biểu mẫu báo cáo quan trọng	15-17

LỜI NÓI ĐẦU

Kính gửi: Tổng giám đốc,

Thân gửi: Cán bộ nhân viên DUYTan Holding và Phòng Pháp chế,

Nhằm góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên tuân thủ quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh, Phòng Pháp chế luôn duy trì tính chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc, cung cấp các dịch vụ kịp thời và hiệu quả.

Sổ tay Phòng Pháp chế là tập hợp các hướng dẫn nhằm giúp cán bộ nhân viên Phòng Pháp chế hiểu rõ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty và các Công ty thành viên hiểu rõ hơn về vai trò và nhiệm vụ của Phòng Pháp chế, từ đó phối hợp hiệu quả hơn.

Chúng tôi tin rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Giám đốc, Cố vấn Pháp lý cùng với sự hợp tác, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty và các Công ty thành viên, Phòng Pháp chế sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kính chúc Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty và các Công ty thành viên luôn đạt được nhiều thành công.

Chúc cán bộ nhân viên Phòng Pháp chế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhất đến Công ty và các Công ty thành viên, góp phần vào sự thành công chung của DUYTAN HOLDING.

Trân trọng,

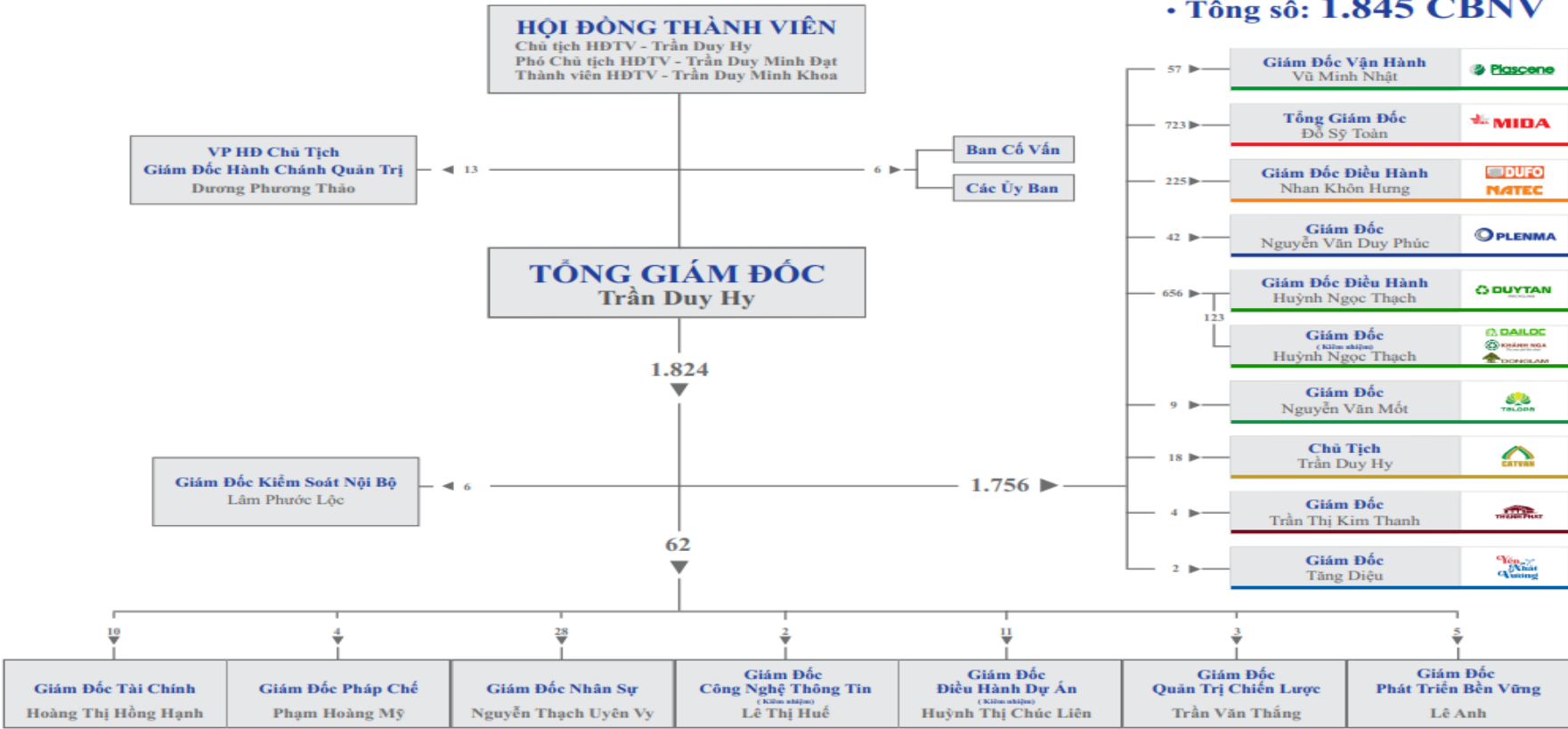
Phạm Hoàng Mỹ

Giám đốc Pháp chế

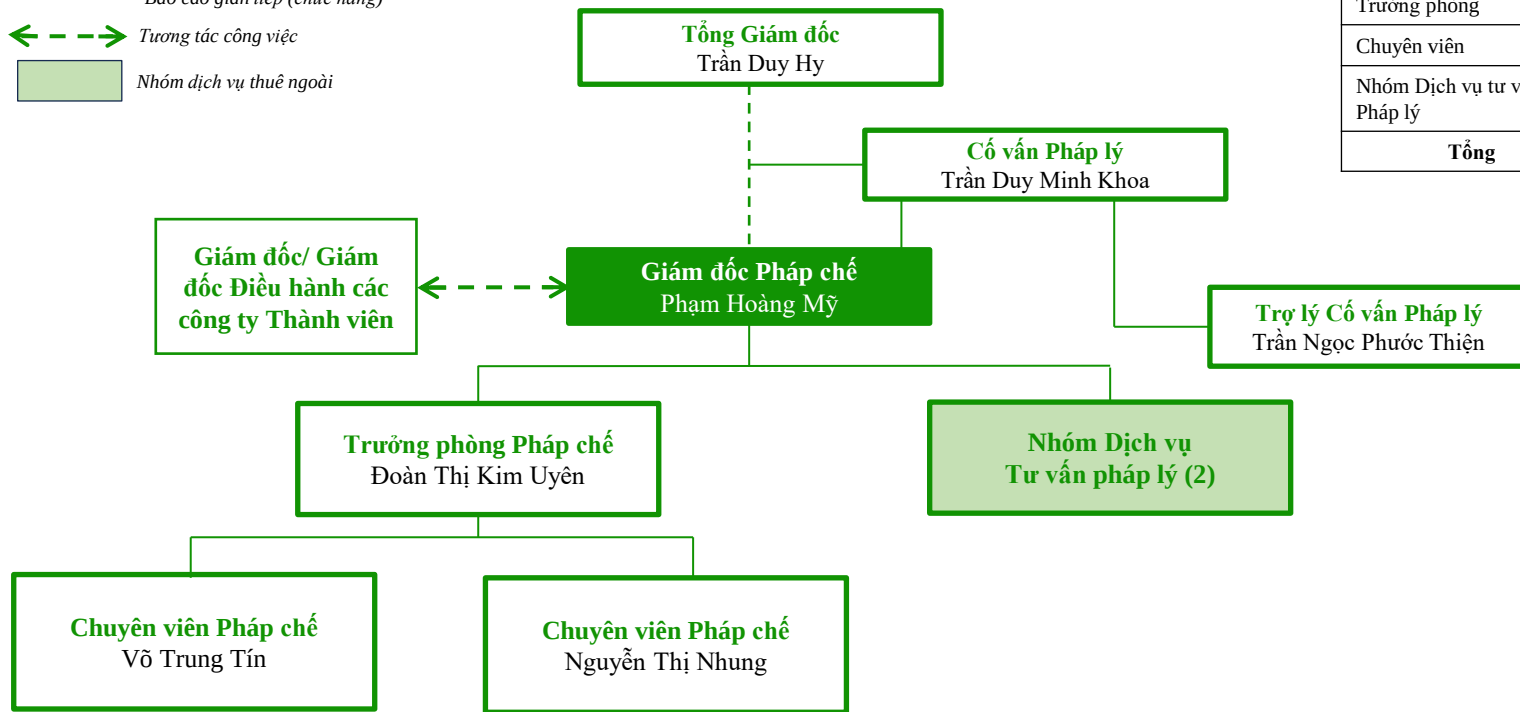
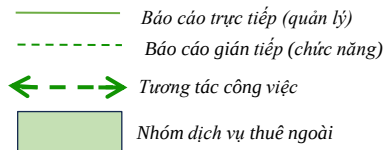
1. MỤC ĐÍCH

Phòng Pháp chế góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên tuân thủ quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh, thông qua việc thực hiện các chức năng:

1. Quản trị doanh nghiệp;
2. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý;
3. Soạn thảo và thẩm định hợp đồng, văn bản pháp lý;
4. Quản lý rủi ro pháp lý;
5. Giải quyết tranh chấp và đại diện tố tụng;
6. Quản lý tài sản trí tuệ; và
7. Cập nhật và phổ biến thông tin pháp luật.



2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG PHÁP CHẾ



Giám đốc	1
Trưởng phòng	1
Chuyên viên	3
Nhóm Dịch vụ tư vấn Pháp lý	2
Tổng	7

3-4. MA TRẬN MÔ TẢ CÔNG VIỆC & PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

STT	Chức năng	Nhiệm vụ	Người phụ trách
1	Quản Trị Doanh Nghiệp	Tư vấn về các vấn đề quản trị doanh nghiệp, bao gồm các cuộc họp hội đồng quản trị, quyền cổ đông và các vấn đề liên quan đến quản trị khác.	Trưởng Phòng, Nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý
		Cung cấp hỗ trợ pháp lý cho các hoạt động mua bán, sáp nhập và thoái vốn, bao gồm kiểm tra chi tiết, cấu trúc giao dịch và tích hợp.	
		Đảm bảo tuân thủ các thực hành tốt nhất về quản trị doanh nghiệp và các quy định.	Giám đốc Pháp chế
2	Tư vấn và hỗ trợ pháp lý	Cung cấp tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo, Phòng Ban và Các công ty Con về Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị, và nhân sự.	Trưởng Phòng, Nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý, Chuyên viên
		Hỗ trợ pháp lý cho các phòng ban trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, tranh chấp, và tuân thủ pháp luật.	
3	Soạn thảo và thẩm định hợp đồng, văn bản pháp lý	Soạn thảo và rà soát các hợp đồng, văn bản nội bộ, thỏa thuận, và các tài liệu pháp lý khác để đảm bảo tính hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của công ty.	Trưởng Phòng, Nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý, Chuyên viên
		Thẩm định các văn bản pháp lý do các phòng ban khác soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.	
4	Quản lý rủi ro pháp lý	Phát hiện và đánh giá các rủi ro pháp lý có thể ảnh hưởng đến công ty.	Trưởng Phòng, Nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý
		Phát triển Các chiến lược và khung pháp lý để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo bảo vệ lợi ích của công ty.	Giám đốc Pháp chế

3-4. MA TRẬN MÔ TẢ CÔNG VIỆC & PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM (tt)

STT	Chức năng	Nhiệm vụ	Người phụ trách
5	Giải quyết tranh chấp và đại diện tố tụng	Giải quyết các tranh chấp pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm tranh chấp với đối tác, khách hàng, hoặc nhân viên.	Trưởng Phòng, Nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý
		Đại diện cho công ty trong các vụ kiện tụng và các thủ tục pháp lý khác.	Giám đốc Pháp chế
6	Quản lý tài sản trí tuệ	Đăng ký và quản lý quyền sở hữu trí tuệ của công ty, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế, và các tài sản trí tuệ khác.	Nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý
		Giải quyết các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi của công ty trong các tranh chấp liên quan.	
7	Cập nhật và phổ biến thông tin pháp luật	Cập nhật và phổ biến các quy định pháp luật mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.	Trưởng Phòng Pháp chế, Chuyên viên
		Tổ chức các buổi đào tạo về pháp luật cho nhân viên để nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro cho công ty.	

5. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

STT	TÊN BÁO CÁO	TẦN SUẤT & THỜI HẠN BÁO CÁO	NGƯỜI BÁO CÁO	NGƯỜI NHẬN BÁO CÁO
1	Báo cáo công việc hằng tuần của cá nhân	Hằng tuần vào thứ 6	- Trưởng Phòng Pháp chế - Nhóm Dịch vụ TVPL - Chuyên viên Pháp chế	Giám đốc Pháp chế
2	Báo cáo công việc hằng tuần của P.PC	Hằng tuần vào cuối tuần	Giám đốc Pháp chế	Tổng Giám đốc + Cố Vấn Pháp lý
3	Báo cáo tháng – kết quả thực hiện công việc (KPIs)	Hằng tháng, chậm nhất ngày 07 mỗi tháng	- Giám đốc Pháp chế - Trưởng Phòng Pháp chế - Nhóm Dịch vụ TVPL - Chuyên viên Pháp chế	Cấp trên trực tiếp của người báo cáo, thông qua hệ thống PMS
4	Báo cáo 1 trang	Hằng tháng, trước ngày 10	Giám đốc Pháp chế	Tổng Giám đốc + Cố Vấn Pháp lý

6. CHẾ ĐỘ HỌP

STT	TÊN CUỘC HỌP	TẦN SUẤT/ THỜI GIAN	NGƯỜI CHỦ TRÌ	NGƯỜI THAM DỰ	NGƯỜI BÁO CÁO	THƯ KÝ CUỘC HỌP
1	Tổng Giám đốc họp định kỳ với Phòng Pháp chế	Cách tuần, vào Thứ Ba, từ 15g-16g	Tổng Giám đốc	• Cố vấn pháp lý • Giám đốc Pháp chế • TP Pháp chế (nếu có nội dung cần trình bày) • Trưởng nhóm TVPL (nếu có nội dung cần trình bày)	• Giám đốc Pháp chế • TP Pháp chế • Trưởng nhóm TVPL	Thư ký Cố vấn Pháp lý
2	Họp nội bộ Phòng Pháp chế	• Định kỳ: 2 tuần/lần, theo lịch do Giám đốc Pháp chế ấn định; • Khi có vấn đề cần trao đổi giữa các thành viên P.PC.	Giám đốc Pháp chế	• Giám đốc Pháp chế • TP Pháp chế • Nhóm TVPL • CV Pháp chế	• TP Pháp chế • Nhóm TVPL • CV Pháp chế	CV Pháp chế

7. 3Q PHÒNG PHÁP CHẾ

**1. Quản trị doanh nghiệp
(03)**

1. Điều lệ Công ty TNHH Nhựa Duy Tân và các Công ty thành viên;
2. Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Nhựa Duy Tân;
3. Quy chế quản lý và sử dụng con dấu.

**2. Tư vấn và hỗ trợ pháp
(02)**

4. Quy trình đăng ký thành lập doanh nghiệp;
5. Quy trình ký sổ trên hợp đồng, tài liệu điện tử (e-Contract).

**3. Soạn thảo và thẩm định
Hợp đồng, văn bản pháp lý
(03 +02 BM+ 43 HĐM)**

6. Quy định thẩm định tính pháp lý đối với hồ sơ, tài liệu;
7. Quy trình thẩm định tính pháp lý của Hợp đồng;
8. Tiêu chuẩn hóa thời gian định mức Phòng Pháp chế;
 - Biểu mẫu: Mẫu công văn, Mẫu Giấy ủy quyền;
 - Bộ Hợp đồng mẫu P.PC: 43 Hợp đồng.

**4. Quản lý rủi ro pháp lý
(04)**

9. Quy định về việc ký nháy;
10. Quy định quản trị hợp đồng;
11. Quy chế hoạt động của Ban Phòng vệ thương mại;
12. Trách nhiệm quyền hạn của Ban Dự Án quản trị rủi ro tuân thủ pháp luật lao động.

**5. Quản lý tài sản trí tuệ
(04)**

13. Quy chế quản lý tài sản trí tuệ;
14. Quy trình đăng ký bảo hộ quyền SHTT tại VN;
15. Quy trình đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại nước ngoài & VN;
16. Tiêu chuẩn hóa chi phí đăng ký các tài sản trí tuệ.

(*) Danh mục 3Q của PPC sẽ tiếp tục được cập nhật, rà soát, bổ sung, ban hành mới nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty và P.PC. Vui lòng xem nội dung chi tiết các 3Q được lưu trữ tại: <https://qltl.duytangroup.com/QuanLyTaiLieu>

8. BIỂU MẪU BÁO CÁO QUAN TRỌNG

8.1 BIỂU MẪU BÁO CÁO TUẦN

KẾT QUẢ TUẦN QUA	KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO
ĐỀ XUẤT	SỰ KIỆN

8.2 BIỂU MẪU BÁO CÁO THÁNG

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ
<Kết quả thực hiện KPIs của kỳ trước và lũy kế - Đạt/ Không đạt>
2. KẾ HOẠCH
<Kế hoạch bù cho các chỉ tiêu Không đạt của kỳ/ các kỳ trước>
3. SỰ KIỆN, SỰ CỐ
<Sự cố các kỳ trước> <Sự kiện đã xảy ra & có kế hoạch sẽ xảy ra>
4. ĐỀ XUẤT, YÊU CẦU HỖ TRỢ
<Đề xuất/ Yêu cầu hỗ trợ để đạt mục tiêu/ giảm thiểu rủi ro của đơn vị hoặc Công ty>
5. KHÁC

Thank you!

PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Phòng ban : Pháp chế

Tên tài liệu : Sổ tay tổ chức & hoạt động Phòng Pháp chế

Số soát xét : 01/00

Số hiệu : ST-TNHH-VPT-01

Ngày: 10/05/2023

Stt	Nội dung thay đổi	Số soát xét/ Lần sửa đổi	Phê duyệt	Ghi chú
1	Bổ sung sơ đồ tổ chức Phòng Pháp chế (P.PC)	02/00	Trần Duy Hy	Tách khỏi Khối Hành Chánh Quản trị và Pháp chế
2	Bổ sung thêm các trách nhiệm (chức năng) của P.PC sau: Soạn thảo và thẩm định Hợp đồng, văn bản pháp lý; Cập nhật và phổ biến thông tin pháp luật; Quản lý tài sản trí tuệ			P.PC sẽ có 07 chức năng, 14 nhiệm vụ thay vì 05 nhiệm vụ như nêu tại Sổ tay Hành Chánh Quản trị và Pháp chế.
3	Sửa đổi, bổ sung ma trận phân định trách nhiệm và mô tả công việc cho các thành viên P.PC			
4	Bổ sung, cập nhật 3Q của P.PC thành: 16Q, 02 Biểu mẫu, 43 Hợp đồng mẫu.			
5	Lấy số hiệu: ST-PC-01			Kiểm soát tài liệu

* Sổ tay tổ chức & hoạt động Phòng Pháp chế được tách ra từ Sổ tay tổ chức & hoạt động Hành chánh Quản trị & Pháp chế soát xét 01/00 ngày 10/05/2023.